

「질병관리청 고충처리 규정」 일부개정안

1. 개정이유 및 주요내용

가. 보통고충심사위원회의 구성을 상위법에 부합하게 변경(제3조, 제4조)

상위법에서 규정하고 있는 위원 직급에 맞춰 위원장은 ‘차장’에서 ‘운영지원과장’으로, 공무원 위원은 ‘국장급’에서 ‘과장급’으로 조정

나. 고충처리 심사절차 중 상위법과 상이한 규정 정비(제8조, 제12조)

상위법령인 「공무원고충처리규정」에 부합하도록 청구인 소속부서에 대한 자료요구를 필수 사항으로 개정하고, 고충심사회의 임의 출석 대상에 청구당사자를 제외

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공무원고충처리규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요없음.

다. 합 의 : 별도조치 필요없음.

라. 기 타 : 신·구조문대비표

질병관리청 예규 제137호

질병관리청 고충처리 규정 일부개정예규안

질병관리청 고충처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항부터 제4항까지를 각각 제2항부터 제5항까지로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항(종전의 제3항) 중 “인사담당사무관”을 “인사담당 4급 또는 5급”으로 한다.

① 질병관리청 보통고충심사위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 15명 이하의 공무원위원과 민간위원으로 구성한다. 이 경우 민간위원의 수는 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1 이상으로 한다.

② 위원장은 운영지원과장이 되며, 내부위원은 질병관리청장이 지명하는 과장급 공무원으로 하며, 민간위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 질병관리청장이 위촉한다.

1. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 사람
2. 대학에서 법학·행정학·심리학 또는 정신건강의학을 담당하는 사람으로서 조교수 이상으로 재직 중인 사람
3. 변호사 또는 공인노무사로 5년 이상 근무한 사람
4. 「의료법」에 따른 의료인

제4조 중 “차장”을 “운영지원과장”으로 한다.

제8조제1항 중 “필요한 경우에는 변명서를 요구할 수 있다”를 “답변서 등 필요한 자료를 요구하여야 한다”로 한다.

제11조 중 “제8조”를 “제9조”로 한다.

제12조 중 “청구당사자”를 삭제한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(위원회의 구성) <신설>	제3조(위원회의 구성) ① 질병관리청 보통고충심사위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명이상 15명 이하의 공무원위원과 민간위원으로 구성한다. 이 경우 민간위원의 수는 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1이상으로 한다.
① 위원장은 차장이 되며, 위원은 기획조정담당관, 각 국장 및 운영지원과장으로 구성한다.	② 위원장은 운영지원과장이 되며, 내부위원은 질병관리청장이 지명하는 과장급 공무원으로 하며, 민간위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 질병관리청장이 위촉한다. 1. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 사람 2. 대학에서 법학·행정학·심리학 또는 정신건강의학을 담당하는 사람으로서 조교수 이상으로 재직 중인 사람 3. 변호사 또는 공인노무사로 5년 이상 근무한 사람 4. 「의료법」에 따른 의료인 ③ (현행 제2항과 같음)
② (생략)	

현행	개정안
③ 간사는 <u>인사담당사무관</u> 이 되며, 서기는 <u>인사담당공무원</u> 이 된다.	④ ---- <u>인사담당 4급 또는 5급</u> ----- ---
④ (생략)	⑤ (현행 제4항과 같음)
제4조(위원장의 직무대행) 위원장의 유고시에는 <u>차장</u> 이 지정하는 위원이 그 직무를 대행한다.	제4조(위원장의 직무대행) ---- ----- <u>운영지원과장</u> ----- -----.
제8조(접수통지 및 자료요구) ① 제6조(고충심사청구)의 조치가 끝난 후에는 청구인의 소속 또는 관련부서에 대하여 별지 제4호서식에 의한 접수통지를 하고 <u>필요한 경우에는 변명서를 요구할 수 있다.</u>	제8조(접수통지 및 자료요구) ① ----- ----- ----- ----- <u>답변서 등 필요한 자료를 요구하여야 한다.</u>
② (생략)	② (현행과 같음)
제11조(고충심사) 고충심사를 지정받은 담당위원은 <u>제8조에</u> 의한 사실조사가 끝난 후 곧 심사보고서(별지 제8호서식)를 작성하여 위원회에 회부하여야 한다.	제11조(고충심사) ---- ----- <u>제9조</u> ----- ----- ----- ----- --.
제12조(심사기일의 지정 및 통지) 위원회는 고충심사를 위하여 <u>청구당사자 기타 관계인</u> 의 출석을 요할 경우에는 규정 제8조에 의한 기일통지(별지 제9호서식)를	제12조(심사기일의 지정 및 통지) ----- --- <u>기타 관계인</u> ----- ----- -----

현행	개정안
하여야 한다.	---.